

المبحث الثالث: أنواع القواعد القانونية

حسب المعيار الراجح في الفقه تنقسم فروع القانون تقسيماً يقوم على أساس وجود الدولة و صفتها في العلاقات القانونية التي تحكمها تلك القواعد، فمثلاً إذا كانت الدولة طرفاً في العلاقة الذي ينظمها القانون بصفتها صاحبة السيادة والسلطة فإن هذه العلاقة تخضع لقواعد القانون العام، أما إذا كانت

الدولة طرفاً في العلاقة القانونية لا بصفتها صاحبة السلطة والسيادة بل باعتبارها شخصاً عادياً كباقي الأشخاص، كأن تقوم الدولة مثلاً بتأجير قطعة أرض تملكها أو تستأجر مبنى لاستخدامه كمدرسة أو مستشفى – أو كانت العلاقة فيما بين الأفراد وبعضهم البعض فإنها تدخل تحت قواعد القانون الخاص.

ومن هنا يتبين لنا أن قواعد القانون العام هي تلك القواعد التي تحكم العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها بوصفها صاحب السلطة والسيادة.

أما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة بين الأشخاص وبعضهم البعض أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصاً عادياً وليس باعتبارها صاحب السلطة والسيادة ومنه فقد قسم الفقهاء قواعد القانون إلى قواعد عامة وخاصة أو ما يعرف بالقانون العام والقانون الخاص ولكل من هذين القسمين عدة فروع وهو ما سنحاول التطرق إليه عبر المطالب التالية:

المطلب الأول: القانون العام

كما أشرنا آنفاً تعرف قواعد القانون العام أنها القواعد التي تحكم العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها بوصفها صاحب السلطة والسيادة، ويذهب الفقه إلى تقسيم القانون العام إلى عدة فروع نذكر منها على سبيل المثال:

القانون الدولي العام: هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الدولة بعضها ببعض الآخر في وقت السلم والحرب والحياد وعلاقاتها بالمنظمات الدولية.

فالقواعد التي تنظم العلاقات بين الدول في وقت السلم يسمى بقانون السلم، ويحدد هذا القانون أشخاص المجتمع الدولي مبيناً شروط ومقومات قيام الدول، كما ينظم حقوق الدول وواجباتها في علاقتها بالدول الأخرى، كما ينظم القواعد المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية كالقواعد التي تنظم تبادل السفراء والحصانات والامتيازات التي يتمتع بها أعضاء السلك الدبلوماسية... الخ، كما ينظم الوسائل الواجب اتباعها لفض المنازعات بالطرق السلمية كالمفاوضة والتحقيق والوساطة والتحكيم.

كما يتناول القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول في حالة الحرب، وهذه القواعد ينظمها ما يسمى بقانون الحرب، فيحدد القواعد الواجب اتباعها في معاملة الأسرى وكيفية توقيف الحرب، كما يبين الاسلحة المحرمة في الحرب ومركز الدول المتحاربة والدول المحايدة.

القانون الدستوري:

القانون الدستوري: هو مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم وسلطات الدولة واختصاصاتها وعلاقاتها ببعض، وتقرر ما للأفراد من حقوق وما عليهم من واجبات، والقانون الدستوري هو أساس تنظيم الدولة، ونتيجة لسموه فإنه لا يجوز أن يصدر قانون آخر داخل الدولة يتعارض مع الدستور لأن القوانين الأخرى أقل مرتبة منه.

ويتضمن القانون الدستوري موضوعات عديدة فهو يبين شكل الدولة، ونظام الحكم فيها ملكي أم جمهوري أم ديمقراطي أم رئاسي أم برلماني، كما يبين السلطات العامة في الدولة واختصاصاتها وهذه السلطات هي السلطة التشريعية التي تسن القوانين، والسلطة التنفيذية التي تتولى تنفيذ القوانين وإدارة المرافق والمؤسسات العامة، والسلطة القضائية والتي تقوم بالفصل في المنازعات بين الأشخاص وفقاً للقانون، كما يبين الدستور حقوق الأفراد والتي تتركز في الحرية والمساواة

القانون المالي:

يقصد به مجموعة القواعد التي تنظم مالية الدولة من حيث بيان موارد الدولة وأوجه انفاقها، ومن أهم موارد الدولة والتي يحددها القانون المالي تلك التي تأتي من موارد الدولة الخاص وعن طريق الضرائب والرسوم والقروض وهذه الموارد يقوم القانون المالي أيضاً بتحديد الأوجه التي تنفق فيها وهي الخدمات والمرافق المختلفة في الدولة كالتعليم والدفاع والأمن والصحة... الخ.

القانون الإداري:

يعني مجموعة القواعد التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية في قيامها بوظيفتها الإدارية، فهو يبين الخدمات العامة التي تؤديها السلطة التنفيذية للأفراد والمرافق العامة التي تقوم بتلك الخدمة

كما يبين كيفية إدارة المرافق واستغلالها وعلاقة المرافق ببعضها ببعض والأشخاص العامة التي تتولى إدارة هذه المرافق كرئيس الدولة والوزراء ومدراء المصالح الحكومية.

أيضاً ينظم القواعد المتعلقة بالوظيفة العامة وعلاقة الدولة بالموظفين وتولي الوظائف العامة وحقوق الموظفين وواجباتهم وذلك من حيث التعيين وتحديد المرتبات والترقية والاستقالة والإحالة إلى التقاعد.

المطلب الثاني: القانون الخاص

هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة بين الأشخاص وبعضهم البعض أو بينهم وبين الدولة، و ينقسم القانون الخاص إلى عدة فروع حسب المجال الذي ينظمه كل فرع وسنقتصر على أهم تلك الفروع

القانون المدني:

هو مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأشخاص عدا ما يدخل في فرع آخر من فروع القانون الخاص. والقانون المدني هو أصل القانون الخاص وقواعده تتوجه إلى جميع الأفراد دون استثناء ويتم الرجوع إليها في كل حاله لم يتناول تنظيمها فرع آخر من فروع القانون الخاص

القانون التجاري:

مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تتعلق بالأعمال التجارية، ويتضمن القانون التجاري تعريف التاجر وكيفية اكتساب صفة التاجر والأعمال التجارية التي يسري عليها القانون التجاري. كما يبين واجبات التاجر، كالقيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية ويبين أيضاً الشركات التجارية وأنواعها

القانون البحري:

مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة البحرية، وقواعد القانون البحري تتركز حول السفينة، لذلك فإنه يتضمن قواعد بيع السفينة وشرائها والعقود التي ترد عليها كتأجيرها ورهنها وإيجارها، والتأمين عليها، وصلة ربان الملاحة وملاحيتها بمالك السفينة، والإنقاذ والمساعدة البحرية التي تقدمها سفينة لأخرى في حالة جنوحها أو غرقها ... إلى غير ذلك من القواعد المنظمة للملاحة البحرية، وإذا كانت المسائل التي يقوم بتنظيمها القانون البحري تعتبر من قبل الأعمال التجارية إلا أن هناك اعتبارات دعت إلى استقلاله عن القانون التجاري، هذه الاعتبارات ترجع إلى كبر قيمة السفينة وأنها تتعرض لأخطار خاصة وهي في غالب الأحيان بعيدة عن رقابة مالكيها.

القانون الجوي:

ينظم القانون الجوي العلاقات الناشئة عن الملاحة الجوية، فيتضمن تحديد المراكز القانونية للطائرة من حيث ملكيتها وجنسيته وتسجيلها، كما يحدد المراكز القانونية لطاقم الطائرة ومسؤولية الناقل الجوي... إلى غير ذلك من القواعد المنظمة للملاحة الجوية.

قانون العمل:

هو مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة بين العمال وأصحاب الأعمال. وقانون العمل حديث النشأة، حيث كانت العلاقة الناشئة بين العمال وأصحاب الأعمال محكومة

بقواعد القانون المدني، ونتيجة لما حدث من تطورات اقتصادية في العالم أدى إلى وجود قواعد قانون العمل.

ويتضمن قانون العمل تنظيم عقد العمل والأحكام الخاصة بانتهاء العقد وحقوق العمال وواجباتهم

.